

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5112144-17.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

**RECORRENTE:** EDUARDO ROBILLOTTA

**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

**MEDIDA DE URGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.**

**ACÓRDÃO**

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5112144-17.2024.4.02.5101

510015372029 .V3

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5112144-17.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

**RECORRENTE:** EDUARDO ROBILLOTTA

**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela, nos seguintes termos (evento 3, DESPADEC1):

"[...]"

*Em primeiro lugar, é importante esclarecer que para o deferimento de qualquer pedido de tutela provisória "antecipada ou cautelar", a presença dos requisitos legais deve ser muito bem demonstrada.*

*A parte autora autora insurge-se contra a cobrança de IRPF incidente sobre seus proventos de aposentadoria ao argumento de que é portadora de doença grave. Requer o deferimento da tutela de urgência para que seja suspensa a retenção na fonte do imposto de renda incidente em seu benefício previdenciário.*

*Relata que "é aposentado(a) pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, desde 01/10/20214, e recebe suplementação pela ATLANTIDA, desde 14/05/2015" e que "previamente ao início do recebimento dos referidos benefícios de aposentadoria, o(a) Autor(a) já havia sido diagnosticado(a) como portador(a) de doença grave, pois constatado em seus exames, em 20/06/2009, Cardiopatia Grave - Infarto Agudo do Miocárdio - Doença Coronariana Obstrutiva - Doença Isquêmica - Hipertensão Arterial Sistêmica - Angioplastia com Implante de Stent".*

*Afirma que "em que pese a patologia grave diagnosticada, tem-se que o(a) Requerente continuou a pagar Imposto de Renda de Pessoa Física sobre seus proventos de aposentadoria, situação que onera ainda mais sua renda" e que "a patologia do(a) Autor(a) é inegável, consoante se infere dos relatórios médicos e exames clínicos realizados e juntados à exordial, inclusive tendo sido submetido a procedimento cirúrgico de Angioplastia com Implante de Stent, o que demonstra a gravidade da doença que acomete o(a) autor(a), sendo desnecessária a realização de nova perícia médica no âmbito judicial."*

*A análise do feito revela carência de documentação hábil a embasar as alegações da parte autora e portanto, ausência de prova inequívoca do seu alegado direito, qual seja, extratos dos seus benefícios previdenciários relativos aos cinco anos anteriores à propositura da presente demanda, suas declarações de IRPF que abranjam o referido período e laudo médico detalhado que detalhe a enfermidade da qual é portadora e o seu enquadramento como cardiopatia grave, o que evidencia deficiência probatória acerca do pretense direito invocado.*

*A ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais e a necessidade de maiores esclarecimentos para o deslinde da questão obstam o acolhimento da pretensão deduzida de forma imediata neste juízo de cognição sumária.*

*Ademais, a presente demanda foi proposta pelo rito dos juizados especiais federais, o qual orienta-se pelo princípio da celeridade, dentre outros, cujo trâmite é breve e rapidamente alcança o julgamento. Assim, não se justifica o deferimento da tutela inaudita altera parte em detrimento da observância do princípio do contraditório, consagrado constitucionalmente, o qual deve ser afastado somente em situações excepcionais e necessita de justificativa robusta para tanto, o que não se verifica no presente caso.*

*Também não se verifica o periculum in mora.*

*A parte autora alega que é portadora de moléstia grave desde 2009, mas somente em novembro de 2024, vários anos depois, vem requerer o afastamento da obrigação de recolhimento em questão, o que descaracteriza a urgência que pudesse amparar eventual concessão da tutela requerida sem que se perfaça o contraditório.*

*Ressalte-se, por fim, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não se admitindo a inversão de tal presunção, notadamente sem que se perfaça o contraditório.*

*De tudo que foi dito, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória pretendida, razão pela qual, INDEFIRO O PEDIDO, nos termos do artigo 300, "a contrario sensu" do CPC.*

*Defiro o benefício da gratuidade de justiça requerido (art. 98 do CPC).*

*Defiro a prioridade de tramitação do presente feito, nos termos do art. 1048, I do CPC, haja vista que a parte autora é pessoa idosa.*

*[...]"*

## VOTO

Tendo em vista que não houve alteração no quadro fático, mantenho o já decidido na decisão do evento 3, cuja fundamentação passa a fazer parte integrante do presente voto. Vejamos:

Narra a parte autora encontrar-se aposentada desde 2014 (evento 1, OUT6)(evento 1, OUT7) e ser portadora de cardiopatia grave desde o ano de 2009 (evento 1, EXMMED10)(evento 1, EXMMED11). Relata, ainda, ter sofrido infarto agudo do miocárdio e realizado angioplastia com implantação de *stent* (evento 1, EXMMED12)(evento 1, EXMMED14).

Desta forma, entende fazer jus à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria e pensão, nos termos do artigo 6º da Lei n.º 7.713/1988.

Pois bem.

Entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pelo Autor não evidenciam o *periculum in mora* exigido para concessão do provimento antecipatório em sede tributária, que é excepcional, ainda que, para sustação da retenção na fonte.

Afastada a possibilidade de sustação dos descontos mensais, com mais razão não há que se falar em antecipar a devolução do já recolhido. Pois, em sede de Juizado, há proibição de cumprimento antes do trânsito em julgado.

Ademais, deve haver contraditório quanto ao quadro de saúde apontado a fim de se credenciar verossimilhança às alegações.

Não demonstra a parte autora, de forma concreta, como os descontos decorrentes do Imposto de Renda impactam a realização de seu tratamento.

**ISTO POSTO**, nos termos da fundamentação supra, **VOTO por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso**. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa.